ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 54

г. Москва 03.06.2026 г.

Индивидуальный предприниматель Наумова Алевтина Витальевна, именуемая(ый) в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Наумовой Алевтины Витальевны, действующего(ей) на основании ОГРНИП № 325774600878740 от 16.12.2025, с одной стороны, и Людмила, именуемое(ый) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующего(ей) на основании Устава, ОГРН № , с другой стороны, а вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре, за исключением тех случаев, когда из контекста или непосредственного указания в настоящем Договоре вытекает иное, нижеприведенные слова и выражения имеют нижеуказанное значение:

«Заказчик» — организация (вне зависимости от организационно-правовой формы), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, с которым Исполнитель заключает настоящий Договор.

«Договор» — настоящий Договор оказания услуг заключенный в предусмотренном настоящим Договором порядке.

«Заключение настоящего договора» – настоящий Договор может быть заключен сторонами путем подписания экземпляров настоящего договора уполномоченными представителями сторон, а также путем обмена электронными экземплярами настоящего договора в виде скан-копий подписанного стороной экземпляра договора. В случае заключения договора путем обмена электронными версиями настоящего Договора, стороны используют способы электронной связи, позволяющие достоверно идентифицировать получателя/отправителя, как сторону настоящего Договора. Действия Заказчика по исполнению условий, содержащихся в настоящем Договоре, в том числе, но не ограничиваясь, формирование технического задания, частичная или полная оплата услуг Исполнителя, рассматриваются сторонами как полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего договора в порядке ч. 3 ст. 438 ГК РФ.

«Заказ» — запрос (заявка) Заказчика на оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором. Заказ Заказчика оформляется в виде технического задания Заказчика, оформленного, переданного и согласованного с Исполнителем в установленном настоящим Договором порядке.

«Техническое Задание» - поручение Заказчика на оказание Исполнителем услуг, отражающее сроки, перечень и объем оказываемых услуг. Заказчик несет самостоятельную ответственность за полноту указываемых в техническом задании сведений. Техническое задание подлежит обязательному согласованию с Исполнителем.

«Согласование Технического Задания» - Принятие Исполнителем Технического задания Заказчика к исполнению. Порядок согласования Технического задания устанавливается условиями настоящего Договора.

«Товар» — различного рода товары, принадлежащие Заказчику и переданные Заказчиком или Поставщиком Заказчика по поручению Заказчика Исполнителю в целях оказания Исполнителем услуг, установленных в техническом задании Заказчика.

«Цена услуг» — размер стоимости оказываемых Исполнителем услуг, указанных в в приложении № 1 к настоящему Договору.

«Услуги Исполнителя» – в рамках настоящего договора, Исполнителем, в зависимости от технического задания Заказчика, могут оказываться следующие услуги: получение товара Заказчика от Поставщика Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком; пересчет товара, полученного от Заказчика и/или Поставщика Заказчика; обработка товара Заказчика; доставка товара Заказчика до пункта сбора заказов маркетплейса или иному лицу, указанному Заказчиком; выдача товара Заказчика лицу, указанному Заказчиком; хранение товара Заказчика. Полный перечень услуг Исполнителя и стоимость оказания услуг устанавливаются в Приложении №1 к настоящему Договору.
Порядок и условия оказания услуг Исполнителем устанавливаются условиями настоящего Договора.

«Получение товара Заказчика от поставщика Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком» - услуга Исполнителя по получению товара Заказчика от поставщика Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком. Забор товара Заказчика осуществляется Исполнителем без проверки на качество и количество. Проверка на количество товара осуществляется Исполнителем после доставки товара Заказчика на склад Исполнителя;

«Пересчет товара» - проверка доставленного на склад Исполнителя товара Заказчика по количеству исходя из данных, указанных в Техническом задании.

«Обработка товара» - услуги по визуальной проверке товара на брак; комплектование товара согласно Техническому

заданию из компонентов, предоставленных Заказчиком; маркировка товара; упаковка товара согласно Техническому заданию; иные услуги, входящие в раздел «обработка товара» в приложении №1 к настоящему Договору.
«Доставка товара Заказчика Получателю (Курьерские услуги)» - Доставка товара Заказчика силами Исполнителя в пункт сбора заказов маркетплейса, указываемого Заказчиком в Техническом задании или иному лицу, указываемому Заказчиком в Техническом задании.
«Хранение товара» - предоставление Заказчику площадной емкости на складе Исполнителя, соответствующей объему предоставленного к хранению Заказчиком товара.
«Невостребованный Заказ» — Заказ, в принятии которого отказался получатель.
«Получатель» — юридическое лицо (маркетплейс) или иное лицо, указываемое Заказчиком в Техническом задании, которому Заказчик передает заказ посредством услуг Исполнителя.
«Пункт сбора заказов» — место/склад передачи заказа Получателю по адресу, указанному в Техническом задании Заказчика.
«Уполномоченный представитель Заказчика/Исполнителя» – уполномоченный представитель Заказчика/Исполнителя, наделенное Заказчиком/Исполнителем доверенностью, заверенной печатью Заказчика/Исполнителя, на осуществление действий по передаче /приемке, доставке/забору Заказов Исполнителем у Заказчика, возврату Невостребованных Заказов от Исполнителя/Заказчику и на подписание соответствующих документов
от имени Заказчика/Исполнителя в рамках настоящего договора.

«Срок хранения Заказа» — календарный срок, в течение которого Заказ подлежит выдаче/доставке Получателю. По истечении указанного срока не выданный не по вине Исполнителя Товар, по согласованию с Заказчиком, может быть утилизирован или возвращён Заказчику за счет Заказчика в порядке и сроки, дополнительно согласованные сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заключением настоящего Договора, стороны подтверждают согласование всех существенных условий оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. Осуществляя действия по заключению и исполнению настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое ознакомление и согласия с условиями, предусмотренным настоящим Договором.
1.2. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг Заказчику, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, согласованным в установленном настоящим Договором порядке, которые Заказчик обязуется оплатить согласно действующим тарифам и в установленный срок. Исполнитель оказывает услуги в пределах Российской Федерации.
1.3. Перечень услуг, которые могут быть оказаны Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора предусмотрены в приложении № 1 к настоящему Договору. Все приложения к настоящему Договору является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Заявка Заказчика на оказание Исполнителем услуг оформляется письменно в виде Технического задания. Техническое задание Заказчика должно содержать: наименование услуги; наименование, характеристики и количество товара Заказчика; сроки оказания услуг; пункт получения товара Заказчика и пункт доставки товара заказчика; требования к упаковке, комплектованию и маркировке товара Заказчика; иные данные, объективно необходимые Исполнителю для качественного оказания услуг Заказчику.
1.5. Техническое задание Заказчика подлежит обязательному согласованию с Исполнителем. Техническое задание, не согласованное с Исполнителем, не подлежит исполнению Исполнителем. Стороны допускают и приравнивают к письменной форме направление и согласование Технического задания Заказчика с использованием электронных и средств связи, позволяющих достоверно идентифицировать получателя/отправителя как сторону настоящего Договора.
При направлении Технического задания Заказчиком Исполнителю по электронным каналам связи, Заказчик оформляет Техническое задание в виде скан-копии подписанного Заказчиком экземпляра Технического задания. Согласованное сторонами в установленном Договором порядке Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Исполнитель вправе оказывать Заказчику иные услуги, не входящие в Техническое задание Заказчика, по дополнительному согласованию Сторон. Услуги, оказываемые Исполнителем сверх выбранного Заказчиком тарифного плана, подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
1.7. Стоимость оказываемых услуг Исполнителем указаны без НДС

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества в объеме и срок в соответствии с согласованным Техническим Заданием .

2.1.2. Приступить к оказанию услуг не позднее, чем на следующий рабочий день с момента согласования Технического задания Заказчика.

2.1.3. В случае изменения порядка и стоимости оказания услуг, предусмотренных условиями настоящего договора и приложением № 1 к настоящему Договору, письменно, в том числе с использование электронных средств и каналов связи, оповестить Заказчика о вносимых изменениях. Уведомление Исполнителя осуществляется не менее, чем за 3(три) календарных дня до вступления в силу изменений.

2.4. При необходимости, по поручению Заказчика представлять интересы Заказчика перед третьими лицами в пределах полномочий, предоставленных Заказчиком в соответствующей доверенности. Бремя негативных последствий, связанных.

с несвоевременным или неправильным оформлением полномочий, необходимых Исполнителю для представления интересов Заказчика перед третьими лицами, в полном мере относится на счет Заказчика.

2.1.5. После оказания услуг по соответствующему Техническому заданию Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить Заказчику акт об оказанных услугах в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.6. При расторжении Договора по любым причинам, подготовить к передаче Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего договора, всю принадлежащую Заказчику информацию и документацию, имеющуюся у Исполнителя. Заказчик своими силами и средствами осуществляет забор указанных в настоящем пункте документов и сведений.

2.1.7. В случае получения запроса Заказчика о ходе оказания услуг, Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) рабочего.

дня предоставить Заказчику сведения о стадии оказания услуг. Указанная в настоящем пункте информация может быть предоставлена Исполнителем Заказчику с использованием электронных каналов и средств связи, позволяющими идентифицировать получателя/отправителя как сторону настоящего Договора.

2.1.8 Осуществить забор товара у Заказчика или у указанного грузоотправителя при условии предоставления Заказчиком Технического Задания на забор товара и заполненной формы на забор товара в заранее согласованную дату, не учитывая праздничные, государственные выходные и выходной склада - воскресенье, остальное по согласованию.В случае если забор товара не был произведён Исполнителем в установленный срок по вине Исполнителя все расходы, связанные с простоем груза на складе или у карго-оператора, оплачиваются Исполнителем, если другое не было оговорено с Заказчиком

2.1.9. Произвести обработку товара (приёмка, маркировка, упаковка, комплектация и иные работы) в срок трех рабочих дней, при условии предоставления Заказчиком полной и корректной информации, заполнения формы на обработку товара и согласования Технического Задания, не считая дня поступления Технического Задания, а также не учитывая праздничные , государственные выходные и выходной день склада -воскресенье, либо в иной срок, согласованный сторонами дополнительно. В некоторых случаях сроки могут быть увеличены до 5ти рабочих дней, не считая дня поступления Технического Задания или не считая дня поступления товаров на склад.

В случае изменения Технического Задания Заказчиком в процессе исполнения работ, срок обработки товара начинает исчисляться заново и составляет 72 часа с момента согласования обновлённого Технического Задания.В случае нарушения Исполнителем сроков обработки товара, указанных в настоящем пункте договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

2.1.10 Компенсировать Заказчику штрафы маркетплейса, возникшие вследствие переноса или отмены поставки, в случае если отгрузка товара не была произведена Исполнителем в согласованный срок при условии предоставления Заказчиком всей необходимой информации и соблюдения сроков.В случае отказа склада маркетплейса или склада приёмки в принятии товара по вине Исполнителя (короба или палеты сформированы не по правилам маркетплейса, неправильно промаркирован товар на отгрузку и другое), повторная отгрузка товара осуществляется за счёт Исполнителя, включая расходы на транспортировку и дополнительные услуги.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. По поручению Заказчика и за его счет заключать дополнительные договоры на доставку товара с третьими лицами для качественного оказание сопутствующих услуг. В указанном случае Исполнитель не несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц.

2.2.2. Требовать от Заказчика полного и своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя.

2.2.3. Инициировать изменение стоимости и порядка оказания Услуг по настоящему Договору, известив Заказчика об изменениях в порядке, предусмотренном п. 2.1.3. настоящего Договора. В случае, если Заказчик не согласен с изменениями, Заказчик обязуется сообщить Исполнителю о своем несогласии в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления и расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия.

В случае отсутствия уведомления о несогласии Заказчика с изменениями в установленный настоящим Договором срок, изменения считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

2.2.4. Отказать в предоставлении Услуг по доставке товаров Заказчика в случае, если эти товары по каким-либо причинам не могут доставляться уполномоченными лицами Исполнителя.

2.2.5. Приостанавливать предоставление Услуг в случае отсутствия оплаты, либо оплаты в неполном объёме денежных средств согласно условиям настоящего Договора до момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств привело к возникновению у Исполнителя убытков, Исполнитель вправе потребовать возмещения таких убытков Заказчиком в полном объеме.

2.2.6. При получении товара от Заказчика отказать Заказчику в приемке товара, если поставляемый товар является товаром исключительно религиозного характера (требуется предварительное согласование с Исполнителем). Убытки (ущерб) Заказчика и иные расходы, связанные с действиями Исполнителя, предусмотренным настоящим пунктом, относятся на счет Заказчика и Исполнителем не возмещаются.

2.2.7. В случае наличия задолженности по оплате Услуг задержать выдачу/доставку товаров, заказов, в том числе и возвращенных получателем заказов до полного погашения задолженности Заказчика перед Исполнителем.

2.2.8. В случае хранения товара Заказчика, в том числе возвращенных получателем заказов и неоплаты стоимости хранения более 2 (двух) месяцев Исполнитель вправе утилизировать товар Заказчика или иным способом распорядится товаром Заказчика.

2.2.9. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия (бездействие) привлекаемых лиц, за исключением лиц, привлекаемых Исполнителем в рамках п. 2.2.1. настоящего Договора.

2.2.10. В случае необходимости, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика предоставления дополнительной информации, необходимой Исполнителя для исполнения принятых на себя обязательств. В указанном случае, срок оказания услуг по согласованному Техническому заданию отодвигается соразмерно сроку, в течение которого Заказчик предоставил запрашиваемые сведения.

2.2.11. В любой момент потребовать от Заказчика документы и сведения, подтверждающие отсутствие ограничений или особых требований на территории РФ в отношении хранения и транспортировки товаров, предоставляемых Заказчиком или третьими лицами по поручению Заказчика. В случае направления запроса, предусмотренного настоящим пунктом, срок оказания услуг по согласованному Техническому заданию отодвигается соразмерно сроку, в течение которого Заказчик предоставил запрашиваемые документы и сведения. В случае непредоставления Заказчиком запрашиваемых документов и сведений, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по соответствующему Техническому заданию и потребовать полного возмещения убытков и/или иных дополнительных расходов, связанные с непредоставлением Заказчиком запрашиваемых документов и сведений.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Формировать Техническое задание с полным и достоверным указанием сведений, необходимых Исполнителю для оказания услуг. Бремя негативных последствий, связанных с недостаточной полнотой, недостоверностью, неточностью указываемых в Техническом задании сведений, в полной мере относятся на счет Заказчика. Заказчик проинформирован, что Исполнитель оказывает услуги исключительно на основании сведений, содержащихся в Техническом задании Заказчика, согласованном в установленном Договором порядке.

2.3.2. В течение 1 (одного) календарного для с момента получения от Исполнителя запроса на предоставление дополнительной информации, предоставить Исполнителю информацию, необходимую для качественного оказания услуг Исполнителем. В случае отказа или фактического непредоставления указанных сведений, Исполнитель

освобождается от ответственности за конечный результат оказываемых услуг.
В случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Исполнитель не несет ответственности за сроки и качество предоставления услуг.
2.3.4. Своевременно, в порядке, предусмотренном настоящим договором, исполнять обязательства по оплате услуг, предусмотренных согласованным Техническим заданием.
2.3.5. В случае получения запросов Исполнителя, предусмотренных п. 2.2.11. настоящего Договора, в течение 1(одного) календарного дня предоставлять Исполнителю запрашиваемые документы и сведения.
2.3.6. В порядке и срок, установленные настоящим Договором, осуществлять приемку услуг Исполнителя по акту об оказанных услугах.
2.3.7. Предоставить Исполнителю (его уполномоченным лицам) полномочия, достаточные для полного оказания Услуг, предусмотренных соответствующим Техническим заданием. В случае непредоставления полномочий, неправильного или неточного оформления таких полномочий, Исполнитель снимает с себя ответственность за неоказание или неполное оказание Услуг по Договору, связанное с непредоставлением или ненадлежащим оформлением необходимых полномочий.
2.3.8. Не предоставлять Исполнителю товар, ограниченный или запрещенный к хранению или перевозке на территории РФ. Не предоставлять Исполнителю товар, представляющий опасность или обладающий свойствами, которые могут каким-либо образом причинить вред другим товарам, имуществу и/или физическим лицам. Заказчик гарантирует, что товар не содержит вложений, запрещенных или имеющих ограничение к хранению и/или перевозке в соответствии с действующим законодательством РФ, не представляет опасность и не обладает свойствами, которые могут каким-либо образом причинить вред другим товарам, имуществу и/или физическим лицам.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. Контроль осуществляется Заказчиком исключительно через взаимодействие с Исполнителем путем направления запроса и получения ответа с помощью электронных каналов и средств связи, позволяющими достоверно идентифицировать получателя/отправителя, как сторону настоящего Договора.
2.4.2. Предложить изменения в объем, порядок и сроки оказания услуг, предусмотренных в ранее согласованном Техническом задании. Согласование предлагаемых Заказчиком изменений является правом, а не обязанностью Исполнителя.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. В соответствии с условиями настоящего договора, услуги оказываются Исполнителем на основании согласованного Технического задания Заказчика, отвечающего требования настоящего договора. В случае внесения изменений в техническое задание со стороны Заказчика, Заказчик подтверждает, что проинформирован и согласен с тем, что сроки оказания услуг по измененному Техническому заданию могут быть изменены в сторону увеличения.
В случае непредвиденных трудностей, связанных со спецификой предоставления Услуг и/или спецификой предоставляемых Заказчиком товаров и/или спецификой требований Заказчика, отраженных в Техническом задании, срок начала оказания Услуг может быть увеличен до момента устранения/разрешения таковых.
В этом случае Заказчик вправе либо согласиться с увеличением данного срока, либо отозвать Техническое задание.
3.2. Заказчик в безусловном порядке обязуется не предоставлять Исполнителю товар, ограниченный или запрещенный хранению или перевозке на территории РФ. Не предоставлять Исполнителю товар, представляющий опасность или обладающий свойствами, которые могут каким-либо образом причинить вред другим товарам, имуществу и/или физическим лицам. Заказчик гарантирует, что товар не содержит вложений, запрещенных или имеющих ограничение к хранению и/или перевозке в соответствии с действующим законодательством РФ, не представляет опасность и не обладает свойствами, которые могут каким-либо образом причинить вред другим товарам, имуществу и/или физическим лицам.
3.3. Услуги по получению товара Заказчик от поставщика Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком.
Исполнитель принимает товар Заказчика на складе поставщика Заказчика или у иного лица, указанного Заказчиком по весу, объему и количеству мест без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, наличия явных или скрытых дефектов.
В случае если Техническое Задание на забор товара предоставлено Заказчиком до 12:00 по московскому времени, забор товара осуществляется на следующий день, за исключением дней, указанных в п 2.1.8.
Исполнитель не несет ответственности в случае недостатков товара заказчика обусловленных действиями (бездействием) поставщиков Заказчика или иных лиц, указанных Заказчиком в Техническом задании. В случае несоответствия товара

по количеству, качеству, комплектности или иным характеристикам данным, указанным Заказчиком в Техническом задании Заказчика, претензии по указанных недостаткам предъявляются Заказчиком своим поставщикам или иным лицам, указанным Заказчиком в Техническом задании.

3.4. Пересчет товара Заказчика.

В случае, если Техническим заданием Заказчика предусмотрена услуга по пересчету товара Заказчика, предоставленного Заказчиком или полученного Исполнителем у поставщика Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком в Техническом задании, Исполнитель осуществляет пересчет товара, доставленного на склад Исполнителя.

По результатам пересчета товара Заказчика, Исполнителем формируется акт пересчета товара, которые в последующем направляется Заказчика с использованием электронных каналов и средств связи, отвечающим критериям для обмена документами и сведениями, установленным настоящим Договором.

В соответствии с п. 3.3. настоящего Договора, Исполнитель не несет ответственность перед заказчиком за расхождения данных, указанные в Техническом задании Заказчика и акте, составленном Исполнителем, за исключением случаев, если такие расхождения обусловлены виновными действиями Исполнителя.

3.5. Обработка заказов.

3.5.1. Услуги по маркировке товара Заказчика осуществляются исключительно на основании данных, предоставленны Заказчиком. Исполнитель не несет ответственность в случае, если Заказчиком были предоставлены недостоверные, неактуальные или ошибочные данные, необходимые Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных Технических заданием Заказчика.

3.5.2. Упаковка товара Заказчика осуществляется на основании данных, указанных Заказчиком в Техническом задании. Упаковочный материал, используемый Исполнителем по поручению Заказчика, оплачивается отдельно. Стоимость упаковочного материала установлена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.5.3. Услуги по визуальной проверке товара Заказчика на брак не предусматривает проверку функциональной работоспособности товара Заказчика. Услуга по визуальной проверке на брак не предусматривает проверку совместимости комплектующих, предоставляемых Заказчиком по отдельности в условиях заказа Заказчиком услуги по особому/специальному комплектованию товара Заказчика из компонентов, предоставленных Заказчиком.

Заказчик проинформирован, что товар с выявленным Исполнителем браком храниться бесплатно у Исполнителя не более 14 календарных дней. В случае, если в течение указанного срока Заказчик не осуществил забор товара с браком у Исполнителя, Исполнитель вправе утилизировать или иным способом распорядится невостребованным товаром.

3.5.4. Комплектование товара Заказчиком осуществляется Исполнителем из комплектующих, предоставляемых Заказчиком, если сторонами дополнительно в письменной не согласовано иное.

При комплектовании товара, Исполнитель исходить исключительно из тех данных и характеристик, которые были указаны Заказчиком в Техническом задании.

В случае, если в ходе комплектования товара Исполнителем были обнаружены расхождения, между данными, указанными в Техническом задании и фактически предоставленными Заказчиком (в том числе Поставщиком Заказчика или иным лицом, указанным Заказчиком) компонентами, Исполнитель сообщает Заказчику об обнаруженном несоответствии в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента обнаружения указанного несоответствия.

3.6. Хранение товара Заказчика.

Исполнитель принимает товар на хранение от Заказчика или лица, указанного Заказчиком в техническом задании, и в ближайшее разумное время пересчитывает товар у себя на складе и составляет акт о приеме передачи товарно- материальных ценностей на хранение. (приложение №2)

Сущность, наименование, количество и стоимость передаваемого на хранение товара подтверждается в акте о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение.

Акты приема-передачи товарно-материальных ценностей оформляются на каждую принятую партию товара и подписываются уполномоченными лицами обеих Сторон в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента отправления Акта приёма-передачи товарно-материальных ценностей. В случае не предоставление заказчиком мотивированных возражений по содержанию акта, равна как не предоставления подписанного акта, установленым настоящим пунктом срок, стороны признают акт направленный исполнителем согласованным.

Заказчик обязуется не передавать на хранение товар, запрещенный к свободному обороту на территории Российской Федерации, а также товар с опасными свойствами, содержащий материалы и вещества, классифицируемые как опасные по действующим нормам.

Срок хранения товара определяется с момента фактического принятия товара Исполнителем до момента передачи Заказчику или Получателю.

Исполнитель вправе передавать товар на хранение третьему лицу, при этом ответственность за сохранность товара остается на Исполнителе.

В случае поступления возвратных заказов на склад Исполнителя уже после расторжения или приостановления Договора Заказчик обязуется оплатить стоимость хранения товара.

В случае утраты, недостачи или повреждения сданного на хранение товара Исполнитель обязан оплатить Заказчику стоимость утраченного, недостающего или поврежденного товара в порядке п. 5.7 настоящего договора. В случае не предоставления заказчиком сведений, предусмотренных в п.5.7 настоящего договора, Исполнитель оплачивает товар исходя из средней рыночной стоимости товара, установленной поставщиком Заказчика.
В случае досрочного прекращения действия Договора, либо приостановки действия Договора возврат хранимого товара Заказчику может быть осуществлен только после погашения Заказчиком всех задолженностей по уплате счетов Исполнителя. Исполнитель вправе удерживать товар Заказчика в обеспечение исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя. стоимости товара, установленной поставщиком Заказчика.
В случае хранения Товара заказчика в срок, более 14 календарных дней, порядок и условия оказания услуг по хранению товара заказчика регулируются отдельным соглашением сторон об оказании услуг по хранению Товара, заключаемым одновременно Договором. Стоимость услуг по хранению Товара Заказчика на срок, превышающий 14 календарных дней, с настоящим устанавливается соглашением и не включена в общую стоимость услуг по настоящего Договору.
3.7. Условия оказания курьерских Услуг.
Заказ на оказание курьерских Услуг оформляется Исполнителем на основании согласованной с Заказчиком схеме работы по FBO/FBS, установленной в Техническом задании.
В рамках оказания курьерских Услуг Исполнитель осуществляет отправления посредством уполномоченного лица Исполнителя, выбор которого Исполнитель оставляет за собой.
Отправка согласовывается на каждое отдельное Техническое задание, по которому Исполнитель оказывает Заказчик курьерские Услуги.
В техническом задании Заказчика указываются условия курьерской доставки товара, в том числе тип и количество заказов, адрес доставки, иные условия, необходимые для качественного оказания курьерских Услуг Исполнителем или третьей стороной.
Заказчик передает товар Исполнителю лично, либо наделяет уполномоченных лиц Исполнителя правом получить товар у третьих лиц. Заказчик несет самостоятельную ответственность за любые негативные последствия, обусловленные неверным, неточным или несвоевременным предоставлением Исполнителю необходимых полномочий.
По системе FBS прием товара осуществляется не позднее 2-х рабочих дней с момента поступления денежных средств на р/с Исполнителя по выставленному счету.
3.8. Исполнитель несет ответственность за утрату и/или повреждение каждого отдельного заказа с момента получения от Заказчика и до момента передачи товара курьерской службе или Получателю. Условия об ответственности, предусмотренной настоящим пунктом, имеют силу только при наличии вины Исполнителя в возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Основанием для оплаты услуг Исполнителя является счет, выставляемых Исполнителем по окончании оказания услуг.
4.2. Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации
4.3. Заказчик обязуется осуществить полную оплату услуг Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней, с момента выставления Исполнителем счета на оплату услуг Исполнителя. Датой выставления счета Исполнителем считается дата направления указанного счета в адрес Заказчика, в том числе с использованием электронных каналов и средств связи.
4.4. Проценты на поступившие от Заказчика денежные средства не начисляются.
4.5. Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя стороны признают момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату. Действия банков и платежных систем не освобождают Заказчика от ответственности за исполнение обязательств по оплате услуг Исполнителя.
4.6. В случае, если при исполнении поручения Заказчика Исполнителем были понесены дополнительные расходы, они оплачиваются на основании счета, подтвержденного отчетными документами, предъявленными Исполнителем Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления таких документов Заказчику. К таким расходам относятся, включая, но не ограничиваясь, почтовые расходы, нотариальное заверение документов, иные расходы, необходимые для оказания Услуг по настоящему Договору.
4.7. По окончании оказания услуг, предусмотренных конкретным Техническим заданием Заказчика, Исполнитель формирует и направляет в адрес Заказчика акт об оказанных услуг. Стороны допускают направление и согласование акта об оказанных услугах с использованием электронных каналов и средств связи, позволяющих достоверно идентифицировать получателя/отправителя как сторону настоящего договора.
После получения от Исполнителя акта об оказанных услугах, Заказчик вправе в течение 3 (трёх) календарных дней с даты направления акта направить Исполнителю обоснованные и документально подтвержденные возражения относительно содержания акта об оказанных услугах.
В случае, если, в установленный настоящим пунктом срок, от Заказчика не поступили в адрес Исполнителя

обоснованные возражения относительно сведений содержащихся в акте об оказанных услугах, акт об оказанных услугах признается сторонами согласованным, а услуги, предусмотренные конкретным Техническим заданием Заказчика, оказанными надлежащим образом.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации, и за любые негативные последствия, возникшие в результате предоставления такой информации.
5.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную передачу или неправильное оформление полномочий и информации Исполнителю, повлекшие за собой невозможность оказания Услуг по Техническому заданию Заказчика
5.3. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, если такой ущерб связан с невыполнением Заказчиком своих обязательств по Договору или иными обстоятельствами, находящимися вне сферы ответственности и контроля Исполнителя.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф (пени) в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки на основании письменного требования Исполнителя. Стороны признают письменное согласование условия о неустойке, предусмотренной настоящим пунктом.
5.5. Вся ответственность за качество Товара, наличие необходимых документов для продажи на территории РФ, таможенное оформление, а также заявленным на сайте Заказчика характеристикам полностью лежит на Заказчике. В случае предъявления Исполнителю со стороны Заказчика/ третьих лиц/ государственных и административных органов требований в отношении Товаров Заказчика, в том числе связанных с объектами интеллектуальной собственности, Заказчик обязан в кратчайшие сроки самостоятельно урегулировать возникшие спорные вопросы, компенсировав при этом Исполнителю понесенные им убытки, в том числе штрафы, пени и иные убытки.
5.6. В случае необоснованного отказа Заказчика от уплаты услуг Исполнителя или неоплаты услуг Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней, Исполнитель имеет право получить указанные суммы за счет реализации товара или заказов Заказчика в порядке, предусмотренном для реализации заложенного имущества без обращения в суд.
5.7. В случае утраты или порчи (повреждения) товара по вине Исполнителя, подтвержденной в порядке рассмотрения претензии, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере закупочной стоимости товара.
Заказчик в этом случае обязуется предоставить данные о стоимости товара, установленные поставщиком Заказчика.
Возмещение ущерба, причиненного Исполнителем Заказчику путем
утраты или порчи (повреждения) товара, подлежащего доставке,
производится путем перечисления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней суммы ущерба на расчетный счет Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности в случаях, если утрата, порча, недоставка или задержка доставки отправления произошла по вине курьерской службы доставки.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за сохранность товара в заказе после передачи в курьерскую службу доставки или Получателю, если Заказчик не согласовал с Исполнителем заранее дополнительную упаковку, если Исполнитель произвел упаковку товара в согласованном с Заказчиком виде, если Исполнителю не предоставлен Акт вскрытия и/или повреждения товара в заказе от курьерской службы доставки или Получателя.
Исполнитель не несет ответственность за сохранность товара Заказчика и за любые повреждения или ухудшение качеств товара после передачи товара в пункт сбора заказов (склад маркетплейса или иному лицу, указанному Заказчиком).
5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств (в случае, если сторона обладает указанными сведениями).
5.11. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об обстоятельствах, которые препятствуют выполнению обязательств по настоящему Договору в установленный срок или делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
5.12. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров уполномоченными представителями Сторон. При невозможности урегулирования разногласий путем

переговоров, устанавливается претензионный порядок досудебного урегулирования спора. Срок для рассмотрения письменной претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения соответствующей претензии.
5.13. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, а также прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Стороны настоящим подтверждают, что вся информация, которой они обмениваются в рамках настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, и не подлежит разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
6.2. Информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (одного) года после его прекращения по любой причине.
6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
6.4. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон, последняя несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Услуги оказываются Исполнителем в течение установленного настоящим пунктом срока действия Договора.
7.2. В случае если ни одна из Сторон по истечении срока, установленного п. 7.1. Договора, не заявила о намерении прекратить его действие, Договор считается продленным каждый раз на такой же срок.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, а также по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящей Договор может быть прекращен по инициативе любой из Сторон, путем надлежащего уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания действия договора, при этом обязательства, принятые на себя сторонами в период действия договора сохраняют свое действие до полного своего исполнения.
7.5. Любые документы и информация, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются направленными другой Стороне надлежащим образом, в случае, если они направлены по электронной почте, или иному электронному каналу связи, указанному другой Стороной в качестве контактного. При этом направление документов одним из перечисленных способов считается достаточным, и не требует применения дополнительных путей отправки.
7.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящего договора и в8:468ыражает свое согласие с указанными условиями.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: **Индивидуальный предприниматель Наумова Алевтина Витальевна**	**ЗАКАЗЧИК:** **Людмила**
ИНН: 110212057833	ИНН:
ОГРНИП: 325774600878740	ОГРНИП:
Юридический адрес : 105203, Россия, г Москва, ул Первомайская, 106, КВ 57	Юридический адрес :
Банк: АО "ТБанк" г Москва	Банк:
Р/с: 40802810300009174821	Р/с:
БИК: 044525974	БИК:
К/с: 30101810145250000974	К/с:
Тел.: +79261004195	Тел.:
E-mail: naumova.alya76@gmail.com	E-mail:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Наумова Алевтина Витальевна

ЗАКАЗЧИК:

Подпись исполнителя: _____



Подпись заказчика: _____